

05/21-10
03.02.20

**Respublikanın notariat
ofislerine**

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 noyabr tarixli 1704-VQD nömrəli Qanunla Vergi Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər edilmişdir.

Bildiyiniz kimi, Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu maddəsinə əsasən torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi (*fiziki şəxsin azı 3 (üç) təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi, bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda təqdim edilməsi, həmçinin bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs tərəfindən təqdim edilməsi halları istisna olmaqla*) üzrə müqavilələri təsdiq edən notarius (vergi agent)i ödəmə mənbəyində vergini tutmağa borcludur.

Dəyişikliyə əsasən aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridir:

- mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən **fiziki şəxslər**;

- mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən **şəxslər (fiziki və hüquqi şəxslər)**.

Beləliklə, fiziki şəxslər mülkiyyətlərində olan **yaşayış, qeyri-yaşayış və torpaq sahələrini (yaşayış, qeyri-yaşayış sahələrinin yerləşdiyi (altındakı) və ya üzərində daşınmaz əmlak olmayan sahələr), hüquqi şəxslər** isə mülkiyyətində olan **torpaq sahələrini, yeni yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin yerləşdiyi (altındakı) və ya üzərində daşınmaz əmlak olmayan torpaq sahələrinin** təqdim edilməsi zamanı sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edirlər.

Hüquqi şəxslər yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi zamanı sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilmirlər.

Bununla əlaqədar "Elektron notariat" informasiya sisteminə sözügedən vergiyə cəlb etmə ilə bağlı müvafiq imkanlar yaradılmışdır.

Vergi Məcəlləsindən müvafiq çıxarış məktuba əlavə olunur.

Sizə tapşırırlar ki, notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət olunduğu halda yuxarıda göstərilənləri nəzərə alınız.

Qoşma: 1 vərəq, 1 nüsxə

Notariat idarəsinin reisi



Mehman Soltanov



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİ MƏCƏLLƏSİ

Madde 150. Ödəmə mənbəyində verginin tutulması qaydası

150.1. Aşağıdakı şəxslər (vergi agentləri) ödəmə mənbəyində vergini tutmağa borcludurlar:

150.1.9. torpaq, yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsi (fiziki şəxsin azı 3 (üç) təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi, bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda təqdim edilməsi, həmçinin bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs tərəfindən təqdim edilməsi halları istisna olmaqla) üzrə müqavilələri təsdiq edən notarius;

Madde 218. Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri

218.4. Bu Məcəllənin 218.1-ci maddəsinin müddəalarından asılı olmayaraq aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridir:

218.4.3. mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər;

218.4.5. mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər.

Madde 218-1. Azadolmalar və güzəştlər

218-1.1. Vergidən azaddır:

218-1.1.5. mülkiyyətdə olan yaşayış və qeyri-yasayış sahələrinin, habelə torpaq sahələrinin təqdim edilməsi üzrə aşağıdakı təqdim edilmə halları:

218-1.1.5.1. fiziki şəxslər tərəfindən azı 3 təqvim ili ərzində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi;

218-1.1.5.2. bu Məcəllənin 102.1.3.2-ci, 102.1.18-ci, 106.1.16-cı, 144.1.1-ci və 144.1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar;

218-1.1.5.3. fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış sahələrinin 30 kvadratmetrədən çox olan hissəsi.